STATUTO SOCIALE

Vetralia Componenti S.p.A. - testo vigente (assemblea straordinaria del 12 giugno 2023, Notaio Chiara Lombardi, rep. 48.221)

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una societa' per azioni denominata "Vetralia Componenti S.p.A.".

Art. 2 - Sede

La societa' ha sede legale in Brescia. L'organo amministrativo puo' istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e unita' locali, sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - Oggetto

La societa' ha per oggetto: la progettazione, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di componenti meccanici di precisione, gruppi e sottogruppi per i settori automotive e industriale; i trattamenti superficiali, la verniciatura e la finitura di manufatti metallici; la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di processo connesse. La societa' puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre societa' o imprese, rilasciare fideiussioni e garanzie anche reali a favore di terzi; tali attivita' finanziarie sono svolte in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Art. 4 - Durata

La durata della societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2060 e potra' essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale e' di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), diviso in n. 2.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Art. 6 - Aumenti di capitale

Il capitale puo' essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti in natura o di crediti. In caso di aumento a pagamento spetta ai soci il diritto di opzione, salvo i casi di esclusione o limitazione previsti dalla legge.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili nei limiti del successivo art. 8. Ogni azione da' diritto a un voto.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni e prelazione

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta, contenente le condizioni della cessione e le generalita' del potenziale acquirente. Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti a favore di societa' controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo rispetto al socio cedente.

Art. 9 - Finanziamenti dei soci

La societa' puo' acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 10 - Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci. Sono di competenza dell'assemblea le materie a essa riservate dalla legge.

Art. 12 - Convocazione

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purche' in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 13 - Intervento e rappresentanza

Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni socio puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti di legge.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente verifica la regolarita' della costituzione e l'identita' dei presenti.

Art. 15 - Quorum

L'assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

Art. 16 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge il verbale e' redatto da notaio.

Art. 17 - Amministrazione

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che ne determina il numero.

Art. 18 - Durata della carica

Gli amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 19 - Presidente e cariche

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, ove non vi provveda l'assemblea, e puo' nominare uno o piu' amministratori delegati e un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Art. 20 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce, anche in audioconferenza o videoconferenza, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Poteri di gestione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato per legge o per statuto all'assemblea.

Art. 22 - Deleghe

Il Consiglio puo' delegare proprie attribuzioni a uno o piu' dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili le materie indicate dall'art. 2381 c.c.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 24 - Compensi

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio ed eventualmente un compenso determinato dall'assemblea, anche in misura fissa o mediante partecipazione agli utili.

Art. 25 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Art. 26 - Revisione legale

La revisione legale dei conti e' esercitata dal Collegio sindacale, ove consentito dalla legge, ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione nominati dall'assemblea.

Art. 27 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Bilancio e utili

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio. Gli utili netti, dedotta la quota destinata a riserva legale sino al limite di legge, sono ripartiti tra i soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 - Acconti sui dividendi

La distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita nei casi e con le modalita' previsti dalla legge.

Art. 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento l'assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Le controversie tra soci e tra soci e societa' aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute a un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di societa' per azioni.